



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253078
CG-DL-E-15032024-253078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945

No. 197]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

सा.का.नि. 211(अ).— जबकि पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उप धारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, कतिपय नियमों के मसौदे को, वाणिज्य और मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 619 (अ) दिनांक 23 अगस्त, 2023 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसके माध्यम से, इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और, जबकि, उक्त अधिसूचना की प्रतियां आम लोगों को 23 अगस्त, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और, जबकि, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में आम लोगों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत रूप से केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः अब, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 (1970 का 39) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

- (1) इन नियमों को पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 में, जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है, नियम 12 में, -
 - (i) उप नियम (2) में, 'ऐसी फाइलिंग की तारीख से छः माह' शब्दों को 'नियम 24ख के उप नियम (3) अथवा नियम 24ग के उप नियम (8) के तहत आपत्ति का प्रथम विवरण जारी किए जाने की तारीख से तीन माह' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) उप नियम खंड (3) के लिए, निम्नलिखित उप नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

'3. नियंत्रक, भारत के बाहर किसी देश में फाइल किए गए आवेदन से संबंधित जानकारी पर विचार करने के लिए, पहुंच वाले और उपलब्ध डाटाबेस का इस्तेमाल कर सकता;

4. नियंत्रक, धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, नियंत्रक द्वारा ऐसी सूचना मांगने की तारीख से दो माह के भीतर, आवेदक को प्रपत्र 3 में नया विवरण और घोषणापत्र प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है।

5. नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, नियंत्रक प्रपत्र 4 में अनुरोध किए जाने पर 3 माह की अवधि के लिए प्रपत्र 3 की फाइलिंग में विलंब को माफ कर सकता है अथवा समय को बढ़ा सकता है।'
3. उक्त नियम के नियम 13 में उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम को शामिल किया जाएगा, नामतः -

'(2क) कोई पेटेंट आवेदक, यदि वह चाहे तो, अनंतिम अथवा संपूर्ण विनिर्देश में उल्लिखित आविष्कारों अथवा धारा 16 के अंतर्गत आगे आवेदन फाइल करने सहित, धारा 16 के तहत एक या अधिक भाग के रूप में आगे आवेदन दायर कर सकता है।'
4. उक्त नियमों के नियम 24ख में,-
 - (क) उप-नियम (1) में,
 - (i) 'अड़तालीस महीने' शब्द जहां भी आया हो, उसे 'इकतीस महीने' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) उप-नियम (1) में, खंड (v) के बाद निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, नामतः:-

'(vi) पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के लागू होने से पहले, दायर किए गए आवेदन के संबंध में, इस उप-नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 11ख की उप-धारा (1) के तहत जांच का अनुरोध पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के लागू होने से पहले इस उप नियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि होगी।'
 - (ख) उप-नियम (6) में, 'उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को 'इसमें विनिर्दिष्ट' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. मूल नियम के नियम 24ग में, उप-नियम (11) में, 'उप-नियम (10) में विनिर्दिष्ट' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को 'इसमें विनिर्दिष्ट' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6. उक्त नियमों में, नियम 29 के बाद, निम्नलिखित नियम को शामिल किया जाएगा, नामतः -

'29क. रियायत अवधि - धारा 31 के तहत विनिर्दिष्ट अवधि प्राप्त करने के लिए प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क सहित प्रपत्र 31 में आवेदन दायर किया जाएगा।'
7. उक्त नियमों में, नियम 55 में:
 - (क) उप-नियम (3) को निम्नलिखित उप नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(3) अभ्यावेदन पर विचार करते हुए यदि नियंत्रक संतुष्ट है कि -

(क) यदि अभ्यावेदन में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह विरोधकर्ता को तदनुसार सूचित करेगा, और -

(i) जब तक विरोधकर्ता इस मामले में सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है, तब तक नियंत्रक ऐसी अधिसूचना की तारीख से एक माह के भीतर अभ्यावेदन से इनकार करने के आधारों को रिकॉर्ड करते हुए एक स्पष्ट आदेश पारित करेगा।

(ii) यदि विरोधकर्ता सुनवाई के लिए अनुरोध करता है, तो नियंत्रक, विरोधकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सुनवाई की तारीख से एक माह के भीतर एक स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जिसमें अभ्यावेदन को अस्वीकार करने या प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के आधार को दर्ज किया जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार सूचित किया जाएगा।”

(ख) अभ्यावेदन में प्रथम दृष्टया मामला बनने पर, नियंत्रक अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर अपने कारणों को दर्ज करते हुए आदेश पारित करेगा और आवेदक को तदनुसार सूचित करेगा।

(ख) उप-नियम (4) में, शब्द ‘तीन महीने’ को शब्द ‘दो महीने’ से प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(ग) उप-नियम (5) के बाद निम्नलिखित उप नियमों को शामिल किया जाएगा, नामतः -

“(5क) नियम 62 के उप-नियम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, जहां तक संभव हो सके, इस नियम के तहत सुनवाई की प्रक्रिया पर लागू होगी।

(5ख) ऐसा पेटेंट आवेदन, जिसके लिए विरोध का अभ्यावेदन दायर किया गया है तथा नियम 3 के तहत नियंत्रक द्वारा नोटिस जारी किया गया है, उसकी नियम 24ग के अनुसार जांच की जाएगी।”

8. उक्त नियमों के नियम 56 में, उप-नियम (4) में ‘तीन महीने’ शब्द को ‘दो महीने’ शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 70 के बाद, निम्नलिखित नियम शामिल किया जाएगा, नामतः:-

‘70क. आविष्कारकर्ता का प्रमाणपत्र - (1) नियंत्रक लागू पेटेंट के संबंध में किसी आविष्कारक को, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ प्रपत्र-8क में आविष्कारक द्वारा किए गए अनुरोध पर, आविष्कारकर्ता का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(2) नियंत्रक, किसी आविष्कारक के अनुरोध पर, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ प्रपत्र-8क में, प्रवृत्त पेटेंट के संबंध में आविष्कारक को आविष्कारकर्ता का प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि जारी कर सकेगा और इस अनुरोध में उन परिस्थितियों का एक विवरण होगा, जिन परिस्थितियों में आविष्कारकर्ता का मूल प्रमाण पत्र खो गया हो, नष्ट हो गया हो, क्षतिग्रस्त हो गया हो या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

10. उक्त नियमों के नियम 80 में, उप-नियम (3) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

‘(3) दो वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए देय वार्षिक नवीकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है;

बशर्ते कि जहां कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नवीकरण शुल्क के लिए अग्रिम भुगतान किया गया है, वहां, ऐसे भुगतान पर शुल्क में दस प्रतिशत की कटौती लागू होगी।’

11. उक्त नियमों के नियम 110 में, उप-नियम (2) में,-

क) ‘पेटेंट अधिनियम और नियम’ शब्दों को ‘पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39), पेटेंट नियम, 2003, डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) और डिजाइन नियम, 2001’ से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख) ‘पेटेंट विशेषताएं’ शब्दों को ‘पेटेंट विशेषताएं, डिजाइन विशेषताएं’ शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. उक्त नियमों के नियम 131 में, उप-नियम (2) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

‘(2) उप-नियम (1) में संदर्भित विवरण तीन वित्त वर्षों की प्रत्येक अवधि के संबंध में एक बार प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत उस वित्त वर्ष के तुरंत बाद शुरू होने वाले वित्त वर्ष से होगी जिसमें पेटेंट प्रदान किया गया था, तथा ये विवरण ऐसी प्रत्येक अवधि की समाप्ति के छः माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे:

बशर्ते कि नियंत्रक, प्रपत्र 4 में अनुरोध किए जाने पर तीन माह तक की अवधि के लिए ऐसे विवरण को दायर करने में हुए विलंब को क्षमा कर सकता है अथवा समय को बढ़ा सकता है।’

13. उक्त नियमों के नियम 137 को उप नियम (1) लिखा जाएगा और उप नियम (1) को यह संख्या देने के बाद निम्नलिखित उप नियम को शामिल किया जाएगा, नामतः-

(2) उप-नियम (1) में निहित प्रावधान निम्नलिखित से संबंधित मामलों के लिए लागू नहीं होंगे- (i) नियम 12 के उप-नियम (5) के तहत समय के विस्तार या देरी की माफी; (ii) नियम 20 का उप-नियम (4) के खंड (i) और नियम 20 का उप-नियम (6); (iii) नियम 21; (iv) नियम 24ख का उप-नियम (1), (5) और (6); (v) नियम 24ग का उप-नियम (10) और (11); (vi) नियम 55 का उपनियम (4); (vii) नियम 80 का उपनियम (1क); (viii) नियम 130 का उपनियम (1) और (2); (ix) नियम 131 का उपनियम (2)।

14. उक्त नियमों के नियम 138 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

‘138. निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने अथवा विलंब को माफ करने की शक्ति- इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रपत्र 4 में अनुरोध करने पर, किसी कार्य को करने अथवा इनके तहत कोई कार्यवाही करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को नियंत्रक द्वारा 6 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है अथवा विलंब को माफ किया जा सकता है जहां ऐसा अनुरोध छः माह की उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व किया गया हो।

बशर्ते कि ऐसा अनुरोध छः माह की निर्धारित अवधि के भीतर एक से अधिक बार किया जा सकता है।

15. उक्त नियमों में पहली अनुसूची के सारणी-1 के लिए, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः-

सारणी-1

प्रविष्टि संख्या	जिस पर संदेय है	संबद्ध प्रपत्र संख्या	ई-फाइलिंग के लिए		वास्तविक रूप में फाइल करने के लिए	
			व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी/(यों) अथवा शैक्षिक संस्थान(नों) के लिए	अन्य, अकेले या व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्ट-अप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी/(यों) अथवा शैक्षिक संस्थान (नों) के लिए	व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी/(यों) अथवा शैक्षिक संस्थान (नों) के लिए	अन्य, अकेले या व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्ट-अप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी/(यों) अथवा शैक्षिक संस्थान (नों) के लिए
1	2	3	4	5	6	7
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	अनंतिम या पूर्ण विशिष्टताओं के साथ धारा 7, 54* और 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर -	1	1600 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 1600 के गुणज में	8000 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 8000 के गुणज में	1750 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 1750 के गुणज में	8800 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 8800 के गुणज में
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विवरण पन्ने के लिए, नियम (9) के उप नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए;		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1750
	(iii) नियम (9) के उप नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए। * धारा 54 के तहत पेटेंट के लिए किया गया आवेदन अन्य आवेदनों की तुलना में शुल्क में		(iii) 160 अधिकतम 24000 के अध्यक्षीन	(iii) 800 अधिकतम 120000 के अध्यक्षीन	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं

	50 प्रतिशत की कमी हेतु पात्र होगा।					
2.	अनंतिम विवरण के पश्चात् सम्पूर्ण विवरण फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हों -	2	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विवरण पन्ने के लिए, नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए।		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1800
	(iii) नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और, या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए। नोट: धारा 54 के तहत पेटेंट के लिए किए गए आवेदन से संबंधित कोई विशिष्ट अन्य विशिष्टियों की तुलना में शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी हेतु पात्र होगी।		(iii) 160 अधिकतम 24000 के अध्यधीन	(iii) 800 अधिकतम 120000 के अध्यधीन	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबद्धता दायर करने पर।	3	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
4.	i) धारा 53(2) और 142(4), नियम 13(6), 80(1क) और 130 (प्रतिमाह) के अन्तर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध।	4	480	2400	530	2600
	ii) नियम 12 के उप-नियम (4) या उप-नियम (2) या नियम 131 के तहत समय के विस्तार या देरी की माफी (प्रति माह) के अनुरोध पर।	4	2000	10000	2200	11000
	iii) नियम 24 ख के उप-नियम (6) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)	4	1000	1000	1100	4400
	iv) नियम 24 ग के उप-नियम (11) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)		2000	10000	2200	11000
	v) नियम 138 के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)	4	10000	50000	11000	55000
5.	नियम 13 के उप-नियम (6) के अधीन आविष्कारवृत्ति के अनुसार घोषणा दायर करने पर।	5	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर।	-	800	4000	880	4400
7.	धारा 19(2) के अधीन संदर्भ के लोप हेतु आवेदन पर। रकतरकतरकतरकतरक कतकतक	-	800	4000	880	4400
8.	(i) धारा 20(1) के अधीन दावे पर;	6	800	4000	880	4400
	(ii) धारा 20(4) या 20(5) के अधीन निदेश के लिए अनुरोध पर।	6	800	4000	880	4400
9.	(i) धारा 25 (2) के तहत पेटेंट प्रदान करने पर विरोध की सूचना पर	7	8000	40000	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं

	(ii) धारा 25 (1) के तहत पेटेंट प्रदान करने पर विरोध के प्रस्तुतीकरण पर	7 क	4000	20000	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
10.	नियम 62 (2) के अधीन यह नोटिस देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा।	-	1500	7500	1700	8300
11.	धारा 28(2), के अधीन आवेदन पर।	8	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
	धारा 28(3) या धारा 28(7) के अधीन आवेदन पर।	8	800	4000	880	4400
12.	नियम 70क के तहत आविष्कारक का प्रमाण पत्र।	8क	900	लागू नहीं	1000	लागू नहीं
13.	धारा 11क(2) और नियम 24 के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध।	9	2500	12500	2750	13750
14.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर।	10	2400	12000	2650	13200
15.	धारा 51(1) या 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवेदन पर।	11	2400	12000	2650	13200
16.	धारा 26(1) और 52(2) के अधीन पेटेंट प्रदान करने के लिए अनुरोध पर।	12	2400	12000	2650	13200
17.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट के परिवर्धन को एक स्वतंत्र पेटेंट में बदलने करने के अनुरोध पर।	-	2400	12000	2650	13200
18.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीनीकरण के लिए -					
(i)	पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(ii)	तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(iii)	चौथे वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवें वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(iv)	पांचवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400

(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सत्रहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xvi)	सत्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष के संबंध में।	-	8000	40000	8800	44000
19.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन या सम्पूर्ण विनिर्देश या अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर -	13				
(i)	पेटेंट प्रदान करने से पूर्व;		800	4000	880	4400
(ii)	पेटेंट प्रदान करने के पश्चात्;		1600	8000	1750	8800
(iii)	जहाँ नाम या पता या राष्ट्रीयता या सेवार्थ पते में संशोधन होना है।		320	1600	350	1750
20.	धारा 57(4), 61(1) और 87(2) के अधीन किसी आवेदन के विरोध की सूचना या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध पर।	14	2400	12000	2650	13200
21.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	15	2400	12000	2650	13200
22.	धारा 61(3) और नियम 86(1) के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त शुल्क।	—	4800	24000	5300	26400
23.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की नोटिस पर।	—	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
24.	धारा 69(1) या 69(2) और नियम 90(1) या 90 (2) के अधीन किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के लाइसेंसधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर।	16	1600 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	8,000 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	1750 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	8,800 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)
25.	नियम 94 (1) या नियम 118 (1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन पर।	—	320	1600	350	1750
26.	नियम 94(3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर।	—	800	4000	880	4400
27.	धारा 84 (1), 91 (1), 92(1) और धारा 92क के अधीन अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन पर।	17	2400	12000	2650	13200
28.	पेटेंट के लिए आवेदन के परीक्षण हेतु अनुरोध पर -	18				

	(i) धारा 11ख और नियम 24 (1) के अधीन;		4000	20000	4400	22000
	(ii) नियम 20(4)(ii) के अधीन।		5600	28000	6150	30800
29.	नियम 24ग के अधीन पेटेंट के आवेदन के त्वरित परीक्षण के अनुरोध पर।	18 क	8000	60000	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
30.	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण के लिए दायर अनुरोध को नियम 24 ग के अधीन शीघ्र परीक्षण के अनुरोध में परिवर्तित करने पर।	18 क	4000	40000	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
31.	धारा 85 (1) के अधीन पेटेंट को रद्द करने के लिए आवेदन पर।	19	2400	12000	2650	13200
32.	धारा 88(4) के अधीन लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।	20	2400	12000	2650	13200
33.	धारा 94 के अधीन अनिवार्य लाइसेंस की समाप्ति के लिए अनुरोध पर।	21	2400	12000	2650	13200
34.	नियम 109 (1) या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।	22	3200	लागू नहीं	3500	लागू नहीं
35.	नियम 109 (3) के अधीन अर्हक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध पर।	—	1600	लागू नहीं	1750	लागू नहीं
36.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए —					
	(i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जाने वाली;	—	800	लागू नहीं	880	लागू नहीं
	(ii) पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत्त की जाने वाली।	—	800	लागू नहीं	880	लागू नहीं
37.	नियम 111क के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के लिए।	--	1600	लागू नहीं	1750	लागू नहीं
38.	नियम 117 (1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	23	1600 (प्रविष्टि संख्या 36 के अधीन जारी रखने की शुल्क के अलावा	लागू नहीं	1750 (प्रविष्टि संख्या 36 के अधीन जारी रखने की शुल्क के अलावा	लागू नहीं
39.	धारा 78(2) के अधीन लिपिकीय त्रुटियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर।	—	800	4000	880	4400
40.	धारा 77(1)(च) या 77(1) (छ) के अधीन नियंत्रक के निर्णय या आदेश की समीक्षा या लंबित रखने के लिए आवेदन पर।	24	1600	8000	1750	8800
41.	धारा 39 और नियम 71(1) के अधीन भारत से बाहर पेटेंट के आवेदन के लिए अनुमति हेतु आवेदन पर।	25	1600	8000	1750	8800
42.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन डुप्लिकेट पेटेंट के लिए आवेदन पर।	—	1600	8000	1750	8800

43.	(i) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या धारा 147 और नियम 133 (1) के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध पर।	—	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
	(ii) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के अनुरोध पर या धारा 147 और नियम 133(2) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए।	--	2400 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	12000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	3300 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	13200 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)
44.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन के लिए।	—	800	4000	880	4400
45.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण, नियम 27 या नियम 74क के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध पर।	—	320	1600	350	1750
46.	धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध पर।	—	480	2400	530	2650
47.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्रपत्र पर।	26	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
48.	ऐसी याचिका पर जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है।	—	1600	8000	1750	8800
49.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए प्रति पृष्ठ।	—	10	10	10	10
50.	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण शुल्क।	—	3200	16000	3500	17600
51.	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण शुल्क (ई-पीसीटी दायर करने के लिए)।	—	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
52.	वरीयता दस्तावेज की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए।	—	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
53.	वरीयता दस्तावेज की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और डब्ल्यूआईपीओ डीएस के माध्यम से ई-पारेषण के लिए।	—	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
54.	धारा 146(2) और नियम 131(1) के अधीन भारत में पेटेंट प्राप्त आविष्कार के वाणिज्यिक स्तर पर कार्यकरण से संबंधित विवरण पर।	27	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

55.	छोटी कंपनी, स्टार्टअप अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान होने का दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे	28	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
56.	धारा 11ख (4) और नियम 7 (4क) और 26 के अधीन आवेदन वापस लेने हेतु अनुरोध	29	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
57.	नियम 129क के अधीन सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध (प्रत्येक स्थगन के लिए)।	-	1000	5000	1100	5500
58.	नियम 8(2) के अधीन विविध प्रपत्र, जब अन्य कोई प्रपत्र निर्धारित न किया गया हो तब प्रयोग करने के लिए।	30	यथा लागू			
59.	रियायत अवधि	31	500	2500	550	2750"

16. उक्त नियमों में, दूसरी अनुसूची में, प्रारूपों की सूची में,-

(i) "प्रपत्र-4" के अनुरूप प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"4.	धारा 53(2) और 142(4), नियम 12(5), 13(6), 24ख(6), 24ग(11), 80(1क), 130 और 138.	समय बढ़ाने या देरी के लिए क्षमा के लिए अनुरोध।
-----	---	--

(ii) "प्रपत्र-8" के अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"8क.	नियम 70क.	इन्वेंट्री का प्रमाण पत्र।";
------	-----------	------------------------------

(iii) "प्रपत्र-30" के अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि डाली जाएगी, अर्थात्: -

"31.	धारा 31 और नियम 29क	रियायत अवधि".
------	---------------------	---------------

17. उक्त नियमों में, दूसरी अनुसूची में,-

(i) "प्रपत्र संख्या 1" के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्रपत्र 1 पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 पेटेंट के अनुदत्त के लिए आवेदन (धारा 7, 54 और नियम 135 तथा नियम 20 का उप-नियम (1) देखिए)				(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)			
				आवेदन संख्या.			
				फाइल किए जाने की तारीख:			
				संदत्त शुल्क की राशि:			
				सीबीआर संख्या:			
				हस्ताक्षर:			
1. आवेदक का संदर्भ/पहचान क्रमांक (जो कार्यालय द्वारा आवंटित)							
2. आवेदन का प्रकार [उचित श्रेणी में () का निशान लगाएं]							
साधारण ()		कन्वेन्शन ()		पीसीटी-एनपी ()		पीपीएच ()	
प्रभागीय ()	अतिरिक्त पेटेंट ()	प्रभागीय ()	अतिरिक्त पेटेंट ()	प्रभागीय ()	अतिरिक्त पेटेंट ()		

3क. आवेदक (आवेदकों का)						
पूरा नाम	लिंग (वैकल्पिक)	राष्ट्रीयता	निवास का देश	आयु (प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक)	आवेदक का पता	
	- पुरुष - स्त्री - अन्य - प्रकट करना नहीं चाहते			- ____ वर्ष - प्रकट करना नहीं चाहते	मकान नं.	
					गली	
					शहर	
					राज्य	
					देश	
					पिन कोड	
					ईमेल (ओटीपी सत्यापन अनिवार्य-संपादित किया जाएगा)	
					दूरभाष संख्या (ओटीपी सत्यापन अनिवार्य-संपादित किया जाएगा)	
3ख. आवेदक की श्रेणी [कृपया उचित श्रेणी में () टिक लगाएँ]						
प्रकृत व्यक्ति ()		प्रकृत व्यक्ति से भिन्न ()			शिक्षण संस्थान ()	
		छोटी कंपनी ()	स्टार्टअप ()	अन्य ()		
4. आविष्कारक(आविष्कारकों) [कृपया समुचित श्रेणी में () का निशान लगाएँ]						
क्या सभी आविष्कारक (आविष्कारकों) का नाम ऊपर नामित आवेदक (आवेदकों) के समान है?		हाँ ()		नहीं ()		
यदि "नहीं" तो आविष्कारक (आविष्कारकों) का ब्यौरा प्रस्तुत करें						
पूरा नाम	लिंग (प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक)	राष्ट्रीयता	आयु (वैकल्पिक, प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए)	निवास का देश	आविष्कारक का पता	
	- पुरुष - स्त्री - अन्य - प्रकट करना नहीं चाहते		- ____ वर्ष - प्रकट करना नहीं चाहते		मकान नं.	
					गली	
					शहर	
					राज्य	
					देश	
					पिन कोड	

5. आविष्कार का नाम					
6. प्राधिकृत पंजीकृत पेटेंट अभिकर्ता(ओं)		आईएन/पीए संख्या			
		नाम			
		मोबाइल नं. (ओटीपी सत्यापन अनिवार्य-संशोधित किया जाएगा)			
7. भारत में आवेदक की सेवाओं के लिए पता		नाम			
		डाक पता			
		दूरभाष नं.			
		मोबाइल नं. (ओटीपी सत्यापन अनिवार्य-संशोधित किया जाएगा)			
		फैक्स नं.			
		ई-मेल आईडी (ओटीपी सत्यापन अनिवार्य-संशोधित किया जाएगा)			
8. कन्वेंशन देश में आवेदन को प्राथमिकता दिए जाने का दावा करने के आवेदन के मामले में, कन्वेंशन आवेदन का विवरण					
देश	आवेदन संख्या	फाइल किए जाने की तारीख	आवेदक का नाम	आविष्कार का नाम	आईपीसी (जैसा कन्वेंशन देश में वर्गीकृत है)
9. पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं.) राष्ट्रीय चरण आवेदन के मामले में, पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं.) के अधीन फाइल किए गए अंतर्राष्ट्रीय आवेदन का विवरण					
अंतर्राष्ट्रीय आवेदन सं.			अंतर्राष्ट्रीय फाइल किए जाने की तारीख		
10. धारा 16 के अधीन प्रभागीय आवेदन फाइल किए जाने के लिए, मूल (प्रथम) आवेदन की विशिष्टियां					
मूल (प्रथम) आवेदन सं.			मूल (प्रथम) आवेदन के फाइल करने की तारीख		
11. अतिरिक्त पेटेंट फाइल किए जाने के लिए, धारा 54 के अधीन फाइल आवेदन, मुख्य आवेदन या पेटेंट की विशिष्टियां					
मुख्य आवेदन/ पेटेंट सं.			मुख्य आवेदन फाइल किए जाने की तारीख		
12. घोषणाएं					
(i) आविष्कारक (कों) द्वारा घोषणा (आवेदक समनुदेशिती होने पर): आविष्कारक (कों) के साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकते हैं या आवेदक समनुदेशन अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है, या समनुदेशन को निर्धारित अवधि में डाक/सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है। मैं/हम उपरोक्त नामित आविष्कारक(कों) इस आविष्कार के लिए सही और प्रथम आविष्कारक(कों) हूँ/हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदक (कों) मेरा/हमारा समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हा/हैं। (क) दिनांक (ख) हस्ताक्षर (ग) नाम					

(ii) कन्वेन्शन देश में आवेदक(कों) द्वारा घोषणा

(कन्वेन्शन देश का आवेदक भारत के आवेदक से भिन्न होने पर: कन्वेन्शन देश का आवेदक साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकता है या भारत में आवेदक कन्वेन्शन देश के आवेदक के समनुदेशन को अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है या समनुदेशन को निर्धारित अवधि में डाक/सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है।

मैं/हम, कन्वेन्शन देश में आवेदक (कों) के रूप में घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इसके आवेदक मेरे/हमारे समनुदेशिनी है।

(क) तारीख

(ख) हस्ताक्षर

(ग) नाम

(iii) आवेदक (कों) द्वारा घोषणा

मैं/हम आवेदक (कों) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि: -

- ऊपर वर्णित आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में हैं।
- आविष्कार से संबन्धित अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश इस आवेदन के साथ फाइल किया गया है।
- विनिर्देश में प्रकट किए गए आविष्कार में भारत से जैविक सामग्री का उपयोग किया जाता है और मैं/हम, मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
- मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए आक्षेप का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है।
- मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक हूँ/हैं।
- मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक (कों) के समनुदेशिनी या विधिक प्रतिनिधि हूँ/हैं।
- मेरे/हमारे आविष्कार की बाबत आवेदन या आवेदनों में से प्रत्येक जिनका विशिष्टियां पैरा 8 में दिया गया है, कन्वेन्शन देश/देशों में पहला आवेदन था।
- मैं/हम कन्वेन्शन देश/देशों में फाइल किए गए ऊपर उल्लिखित आवेदन (नों) से पूर्विका का दावा करता हूँ/करते हैं और कथन करता हूँ/ करते हैं कि आविष्कार की बाबत संरक्षण के लिए कोई आवेदन कन्वेन्शन देश में उस तारीख से पहले मेरे/हमारे द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे मैं/हम हक व्युत्पन्न करता हूँ/करते हैं, नहीं किया गया है।
- मेरा/हमारा भारत में आवेदन पैरा 09 में यथा उल्लिखित पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं।) के अधीन अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पर आधारित है।
- आवेदन मेरे/हमारे आवेदन में से विभाजित किया गया है, जिसमे पृथक आविष्कार बहुलता में शामिल हैं, जिनका विवरण पैरा 10 में दिया गया है और प्रार्थना है कि आवेदन को अधिनियम की धारा 16 के अधीन तारीखको फाइल किया गया समझा जाए।
- उक्त आविष्कार, उस आविष्कार का सुधार या उपांतरण है जिसका विवरण पैरा 11 में दिया गया है।

13. आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक हैं**(क) प्रपत्र 2**

मद	विवरण	शुल्क	टिप्पणियां
पूर्ण/अनंतिम विनिर्देश #	पृष्ठों की संख्या		
दावा(दावे) की संख्या	दावों की संख्या और पृष्ठों की संख्या		
सार	पृष्ठों की संख्या		
आरेखण (ओं) की संख्या	आरेखण की संख्या और पृष्ठों की संख्या		

पूर्ण विनिर्देश में, यदि आवेदक अनंतिम विनिर्देश के साथ फाइल आरेखनों को नियम 13(4) के अधीन पूर्ण विनिर्देश के आरेखन या आरेखनों के भाग के रूप में अपनाना चाहता है, अनंतिम विनिर्देश के ऐसे पृष्ठों के क्रमांक का अंततिम विदेशों के साथ उल्लेख करना अपेक्षित है।

(ख) पूर्ण विनिर्देश (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप) / अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (अ.प्रा.प.प्रा.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

(ग) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप रूप में अनुक्रम सूची

(घ) आरेखण (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप)/ अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (अ.प्रा.प.प्रा.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

- (ड.) प्राथमिकता दस्तावेज अथवा आवेदक द्वारा डीएएस (डिजिटल एक्सेस सर्विस) में मौजूदा प्राथमिकता दस्तावेज (दस्तावेजों) प्राप्त करने के लिए फाइलिंग के प्रथम कार्यालय को पहले ही अनुरोध किए जाने की स्थिति में डीएएस से प्राथमिकता दस्तावेज पुनः प्राप्त करने का अनुरोध
- (च) प्राथमिकता दस्तावेज/विनिर्देश/अंतर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट/ पेटेंट योग्यता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक रिपोर्ट का अनुवाद।
- (छ) प्रपत्र 3 में विवरण और वचनबंध
- (ज) प्रपत्र 5 में आविष्कार किए जाने की घोषणा
- (झ) प्राधिकारी की शक्ति
- (ञ)

कुल शुल्क रुपए नकद/बैंकर चैक/ बैंक ड्राफ्ट सं० द्वारा तारीख बैंक
.....

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और सामग्री मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किया जाये।

..... आज तारीख 20.....

हस्ताक्षर:

नाम:

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक

पेटेंट कार्यालय

पता.....

टिप्पण: -

*एक से अधिक प्रविष्टि की दशा में बाक्सों को दोहराएं।

*आवेदक (कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता द्वारा अन्यथा जहां उल्लिखित हो, हस्ताक्षर किया जाये।

*पैरा 12 की घोषणा में जो लागू हो/नहीं लागू हो उस पर सही (□)/क्रास (x) का निशान लगाएं।

*अविष्कारक और आवेदक का पूरा, उप-नाम शुरूआत में दें

*उस/उन भाग/भागों को काट दें जो लागू नहीं होता है/होते हैं।

*शुल्क के लिए पहली अनुसूची देखिए।“;

(ii) “प्रपत्र संख्या 3” के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा, अर्थात:-

प्रपत्र 3 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध (नियम 12 का उप नियम (2) और (3) देखें)	
1. आवेदक (कों) का नाम	मैं/हम..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं:
2. संयुक्त आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता	(i) कि मैंने/हमने भारत में अकेले/संयुक्त रूप से के साथ दिनांक, को पेटेंट संख्या के लिए आवेदन किया है,

		(ii) यह कि मैंने/ हमने उसी आविष्कार/मूलतः उसी आविष्कार के लिए भारत से बाहर आवेदन नहीं किया है या (iii) कि मैंने/हमने अन्य देशों में उसी/तात्त्विक रूप से समान आविष्कार हेतु पेटेंट के लिए आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :			
देश का नाम	आवेदन की तारीख	आवेदन सं०	आवेदन की स्थिति	प्रकाशन की तारीख	निपटान की तारीख
3. समनुदेशिती का नाम और पता		(i) कि भारत में दायर आवेदन(नों) में अधिकार को संनुदेशिक किया गया है/ हैं। (iii) कि मैं / हम नियंत्रक द्वारा पेटेंट अनुदान करने की तारीख तक, मैं / हम नियंत्रक को लिखित रूप में भारत के बाहर पेटेंट के लिए फाइल किए गए संगत आवेदनों के विवरणों की सूचना धारा 8 और नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार देता रहूँगा/ देते रहेंगे। आज तारीख20.....			
4. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए		हस्ताक्षर			
5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं।		(.....).			
		सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....			
टिप्पण- जो लागू न हो उसे काट दें।;					

(iii) "प्रपत्र संख्या 4" के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा, अर्थात:-

प्रपत्र 4 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 समय विस्तार के लिए अनुरोध अथवा विलंब के लिए क्षमा [धारा 53(2) और 142(4); नियम 12(5), 13(6), 24ख(6), 24ग(11), 80(1क), 130, 131(2) और 138]	
1. आवेदक का नाम	मैं/हम..... मेरे/हमारे आवेदन/ पेटेंट सं० के संबंध में धारा / नियम के अधीन माह के समय-विस्तारण के लिए अनुरोध करता हूँ/ करते हैं।

	अनुरोध करने के निम्नलिखित कारण हैं:-आज तारीख20.....
2. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	हस्ताक्षर (.....)
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं	
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
टिप्पण : शुल्क के लिए प्रथम अनुसूची देखिए”;	

(iv) प्रारूप 8 के बाद, निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा, अर्थात्: -

प्रपत्र 8ए पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 आविष्कार का प्रमाण पत्र [नियम 70क देखें]	
1. आविष्कारक का नाम, और पेटेंट संख्या।	मैं..... 1, पेटेंट संख्या के संबंध में आविष्कारक.....1, एतद्वारा पेटेंट के संबंध में 'सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप' प्रदान करने का अनुरोध। अथवा मैं..... 1, पेटेंट संख्या के संबंध में आविष्कारक.....1, एतद्वारा पेटेंट के संबंध में इन्वेंट्री के डुप्लिकेट प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए अनुरोध। उन परिस्थितियों को निर्धारित करने वाला कथन जिसमें इन्वेंट्री का मूल प्रमाण पत्र खो गया था, नष्ट हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था या उत्पादित नहीं किया जा सकता था, इस प्रकार हैं:
2. आविष्कारक द्वारा हस्ताक्षरित होने के लिए और इस अनुरोध को दाखिल करने की तारीख।	हस्ताक्षर (नीचे दी गई जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी आवश्यक है) (हस्ताक्षर करने वाले आविष्कारक का नाम) आविष्कारक का आधार नंबर (भारतीय आविष्कारकों के लिए) मकान नं. अपार्टमेंट/स्ट्रीट शहर

	राज्य देश पिन कोड मोबाइल फ़ोन: (ओटीपी सत्यापन अनिवार्य-संशोधित किया जाएगा) ईमेल: (ओटीपी सत्यापन अनिवार्य-संशोधित किया जाएगा)आज तारीख20.....
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
नोट.- यह प्रमाण पत्र, किसी भी तरह से, पेटेंट के तहत किसी भी अधिकार को प्रदान या कम नहीं करता है।	

(v) “प्रपत्र संख्या 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप रखा जाएगा, अर्थात:-

“प्रपत्र 27
पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39)
और
पेटेंट नियम, 2003

कोई शुल्क नहीं

भारत में वाणिज्यिक स्तर पर पेटेंट किए गए आविष्कार(रों) के कार्यकरण से संबंधित विवरण
[धारा 146(2) और नियम 131 (1) देखें]

1. नाम, पता, राष्ट्रीयता और पेटेंट संख्या (संख्याएं) भरें	मैं/हम, पेटेंटधारक/लाइसेंसधारकपेटेंट सं. के सन्दर्भ में विवरण प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं, (स्पष्टीकरण: कई पेटेंटों के लिए एक प्रपत्र दायर किया जा सकता है, बशर्ते कि वे सभी पेटेंट से संबंधित हों और एक ही पेटेंट धारक (कों) को प्रदान किए गए हों)।
2. वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें जिससे विवरण संबंधित है	वित्तीय वर्ष..... से संबंधित
3. कार्य किया/ नहीं किया। कृपया बताएं कि प्रत्येक पेटेंट, जिसके लिए यह प्रपत्र दायर किया जा रहा है, ने कार्य किया या नहीं किया।	पेटेंट संख्या कार्य किया [यदि लागू हो तो (✓) का निशान लगाएं] कार्य नहीं किया [यदि लागू हो तो (✓) का निशान लगाएं] ऊपर दिए गए तथ्य और मामले मेरे ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।आज तारीखमाह 20.....

4. यदि कार्य नहीं किया गया है, तो कृपया उचित कारणों को चिन्हित करें	▪ पेटेंट, आविष्कार विकास/वाणिज्यिक परीक्षण के अधीन है ▪ पेटेंट प्राप्त आविष्कार का विनियामक प्राधिकारियों के साथ समीक्षा/अनुमोदन किया जा रहा है ▪ वाणिज्यिक लाइसेंसिंग का विकल्प है
---	---

	कोई अन्य, निर्दिष्ट करें।
5. क्या पेटेंट लाइसेंस के लिए उपलब्ध है	- हाँ - नहीं हाँ की स्थिति में, क्या लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने में आपको रुचि है। यदि हाँ, तो कृपया नीचे संपर्क विवरण प्रदान करें: ईमेल पता: संपर्क नंबर:
	ऊपर बताए गए तथ्य और मामले मेरे ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। दिनांक दिन 20.....
पेटेंटधारक(धारकों)/ लाइसेंसधारक/ विवरण प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए	हस्ताक्षर सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,

टिप्पण: 1. प्रत्येक पेटेंटधारी और प्रत्येक लाइसेंसधारी (विशेष या अन्यथा) को यह प्ररूप दायर करना आवश्यक है; जहां पेटेंट दो या दो से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है, यह प्ररूप ऐसे सभी या किसी एक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किया जा सकता है।

2. पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, एक पेटेंट आविष्कार को केवल इस आधार पर 'कार्य नहीं किया गया' नहीं माना जाएगा कि पेटेंट उत्पाद भारत में आयात किया गया है।

(vi) प्रपत्र 30 के बाद, निम्नलिखित प्रपत्र को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" प्रपत्र 31

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

रियायत अवधि

[धारा 31 और नियम 29क देखें]

1. नाम, पता, राष्ट्रीयता और आवेदन संख्या।	मैं/हम/, आवेदक, दिनांकको दायर आवेदन संख्याके संबंध में, एतद्वारा धारा के तहत प्रदान की गई छूट अवधि के लाभ का दावा करते हैं। 31
2. लागू प्रावधान	1. धारा 31(क) 2. धारा 31(ख) 3. धारा 31(ग) 4. धारा 31(घ)
3. साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। नोट: साक्ष्य के रूप में एक एफीडेविट को भी शामिल किया सकता है।	(i) धारा 31(क) निम्नलिखित के संदर्भ में: क (दिन/महीने/वर्ष के लिए बॉक्स में दर्शाने या उपयोग करने के लिए सबसे पहली तारीख; और ख (यह भी कि डिस्प्ले वास्तविक और पहले इवेंट या उससे टाइटल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सहमति से प्राप्त हुआ है ; और हां या नहीं में उत्तर दें। ग (यह डिस्प्ले किसी औद्योगिक या अन्य प्रदर्शनी में हुआ था, जिसके लिए इस धारा के प्रावधानों को केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में

		अधिसूचना द्वारा बढ़ाया गया है; निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:
	(ii) धारा 31(ख)	निम्नलिखित के संदर्भ में: क) प्रकाशन या उपयोग में आने की सबसे पहली तारीख; ख) उपर्युक्त धारा 31 (क) के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य; और ग) जैसा कि धारा 31 (ख) में उल्लिखित है इस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य कि इन्वेन्शन के किसी भी विवरण का प्रकाशन इन्वेन्शन के डिस्प्ले या उपयोग के परिणामस्वरूप हुआ; निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:
	(iii) धारा 31 (ग)	निम्नलिखित के संदर्भ में: क) उपयोग में आने की पहली तारीख; ख) जैसाकि ऊपर उल्लिखित है; धारा 31 (क) या धारा 31(ख) के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य; और ग) धारा 31 (ग) में उल्लिखित इन्वेन्शन के उपयोग के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य; और घ) दस्तावेजी साक्ष्य या एफिडेविट कि इन्वेन्शन का उपयोग वास्तविक और पहले इनवेंटर या उससे टाइटल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना हुआ; निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:
	(iv) धारा 31 (घ)	निम्नलिखित के संदर्भ में: क) विवरण या प्रकाशन की सबसे पहली तिथि; ख) एक विद्वत समाज के समक्ष वास्तविक और पहले इनवेंटर द्वारा पढ़े गए एक पेपर में इनवेंटर का विवरण; ग) वास्तविक और पहले इनवेंटर द्वारा प्रकाशित इन्वेन्शन का विवरण या एक विद्वत समाज के लिए लेनदेन में उसका उपयोग करने में उसकी सहमति के साथ; निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:

4. वचनबद्धता	यह कि मेरा इन्वेन्शन दिन/महीने/वर्ष से सार्वजनिक डोमेन में था और यह आवेदन उस तारीख से 12 महीने के बाद नहीं किया गया है (जैसा कि ऊपर बताया गया है धारा 31 (क), 31 (ख), 31 (ग), या 31 (घ) के संबंध में)
	ऊपर बताए गए तथ्य और मामले मेरे ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। दिनांक20 दिन
5. आवेदक/प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। नोट: शपथ पत्र, यदि कोई है तो आवेदनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।	हस्ताक्षर..... सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,
नोट: लागू विकल्प का चयन करें।"	

18. उक्त नियमों में चौथी अनुसूची को निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

**"चौथी अनुसूची
(नियम 136(1) का परन्तुक देखें)**

प्रविष्टि सं.	ऐसे विषय जिनकी बाबत लगाई जाती है।	राशि (रुपये में)	
		प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्तियों) या स्टार्टअप (स्टार्टअप्स) या छोटे इकाई / (इकाईयों) या शैक्षणिक संस्थान (संस्थानों)	अन्य (अन्यों), अकेले या प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्तियों) या स्टार्टअप (स्टार्टअप्स) या छोटी इकाई / (इकाईयों) या शैक्षणिक संस्थान (संस्थानों) के साथ
1.	धारा 25, 57, 60, 63, 78, 87(2) या 88(4) के अधीन आक्षेप की सूचना के लिए	2400	12000
2.	धारा 84 (1), 91 (1) या 92 (1) के अधीन अनिवार्य लाइसेंस के आवेदन के लिए	1500	6000
3.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों के पुनरीक्षण के संबंध में आवेदन के लिए।	2400	12000
4.	नियम 62 (2) के अधीन सुनवाई पर उपस्थित होने के आशय की सूचना के लिए	1500	6000
5.	जहां कोई पेटेंट अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, वहां पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के लिए स्टाम्प शुल्क या सुसंगत शपथ-पत्र के लिए स्टाम्प शुल्क	संदर्भ वास्तविक राशि	संदर्भ वास्तविक राशि
6.	नियम 57 के अधीन लिखित विवरणी के लिए या नियम 58 के अधीन उत्तर विवरणी या यदि सुसंगत हो, प्रत्येक शपथ-पत्र के लिए:	4000	5000
7.	यदि सुसंगत हो, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज या प्रकाशन के लिए जो कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए	1600	2000
8.	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ-पत्र या उद्धरण के लिए:	1600	2000

9.	नियंत्रक के समक्ष प्रत्येक दिवस या अंशदिवस की सुनवाई के लिए:	4000	5000
10.	नियम 136 का उपनियम (2)	पहली अनुसूची के प्रविष्टि 1, 2, 12, 27, 28, 29, जो भी लागू हो, के संबंध में वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि का जोड़	पहली अनुसूची की प्रविष्टियों 1, 2, 12, 27, 28, 29 के संबंध में वास्तव में संदत्त राशियों के कुल योग का दुगुना, जैसा भी लागू हो।

19. उक्त नियमों में, 5वीं अनुसूची में, शीर्ष के लिए,
 "क्र.सं. किस प्रावधान के तहत भुगतान किया गया
 (पेटेंट नियम, 2003 का प्रासंगिक प्रावधान, यदि कोई हो) समझौते के तहत विनियम के संगत नियम वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए। वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न या तो अकेले या अन्य वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में व्यक्तियों के लिए"।

निम्नलिखित को शीर्ष से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"क्र.

सं. किस प्रावधान के तहत भुगतान किया गया

(पेटेंट नियम, 2003 का प्रासंगिक प्रावधान, यदि कोई हो) समझौते के तहत विनियम के संगत नियम वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी //(यों) अथवा शैक्षिक संस्थान(नों) के लिए अन्य, अकेले या अन्य वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी //(यों) अथवा शैक्षिक संस्थान(नों) के लिए"

[फा. सं. पी-24031/14/2023-आईपीआर-III]

हिमानी पांडे, संयुक्त सचिव

नोट: उक्त नियम 2 मई, 2003 के सां.आ. 493 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646 (अ) तारीख 21 सितंबर, 2021 के जरिए अंतिम बार संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2024

G.S.R. 211(E).—WHEREAS the draft of certain rules, further to amend the Patents Rules, 2003 were published, as required under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 619 (E), dated the 23st August, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected.

AND, WHEREAS, copies of the said notification were made available to the public on the 23st August, 2023;

AND, WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely: -

1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Patents Rules, 2003, hereinafter referred to as the said rules, in rule 12, -
 - (i) in sub-rule (2), for the words ‘six months from the date of such filing’, the words ‘three months from the date of issuance of first statement of objections under sub-rule (3) of rule 24B or sub-rule (8) of rule 24C’ shall be substituted;
 - (ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
 - “3. The Controller may, use accessible and available databases, for considering the information relating to applications filed in a country outside India.
 4. The Controller may, under sub-section (2) of section 8, for reasons to be recorded in writing, direct the applicant to furnish a fresh statement and undertaking in Form 3 within two months from the date of such communication by the Controller.
 5. Notwithstanding anything contained in these rules, the Controller may condone the delay or extend the time for filing Form 3 for a period up to three months upon a request made in Form 4.”
3. In rule 13 after sub-rule (2) of the said rules, the following sub-rule shall be inserted, namely, -

“(2A) A patent applicant may, if he so desires, file one or more further applications under section 16, including in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification or a further application filed under section 16.”
4. In rule 24B of the said rules, -
 - (a) in sub-rule (1), -
 - (i) for the words ‘forty-eight months’, wherever they occur, the words ‘thirty-one months’ shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (1), after clause (v), the following clause shall be inserted, namely, -

‘(vi) Notwithstanding anything contained in this sub-rule, in respect of an application filed before commencement of the Patents (Amendment) Rules, 2024, the period for making request for examination under sub-section (1) of section 11B shall be the period specified under this sub-rule before the commencement of the Patents (Amendment) Rules, 2024.’;
 - (b) in sub-rule (6), for the words, brackets and figure ‘specified under sub-rule (5)’, the words ‘specified herein’ shall be substituted.
5. In rule 24C of the said rules, in sub-rule (11), for the words, brackets and figure ‘specified under sub-rule (10)’, the words ‘specified herein’ shall be substituted.
6. In the said rules, after rule 29, the following rule shall be inserted, namely, -

“**29A. Grace period.** - An application to avail the period specified under section 31 shall be filed in Form 31, along with the fees specified in the First Schedule.”.

7. In the said rules, in rule 55:

(A) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely, -

“(3) On consideration of the representation if the Controller is satisfied that, -

(a) no *prima facie* case is made out in the representation, he shall notify the opponent accordingly, and -

(i) unless the opponent requests to be heard in the matter, the Controller shall, within one month from the date of such notification, pass an order recording the grounds for refusal of the representation;

(ii) if opponent requests for a hearing, the Controller shall, after giving the opponent an opportunity of being heard, pass an order within one month from the date of hearing, recording his reasons for refusal or *prima facie* acceptance of the representation and the applicant shall be notified accordingly.

(b) a *prima facie* case is made out in the representation, the Controller shall, within one month of receiving the representation, pass an order recording his reasons and notify the applicant accordingly.

(B) in sub-rule (4) for the word ‘three months’, the word ‘two months’ shall be substituted;

(C) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted namely: -

“(5A.) The procedure specified in sub-rules (2) to (4) of rule 62 shall, as far as may be, apply to the procedure for hearing under this rule.

(5B) An application for a patent, in which a representation for opposition has been filed and notice has been issued by the Controller under rule 3, shall be examined in accordance with rule 24C.”.

8. In rule 56 of the said rules, in sub-rule (4), for the word ‘three months, the word ‘two months’ shall be substituted.

9. After rule 70 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: -

“**70A. Certificate of inventorship.** - (1) The Controller may issue a certificate of inventorship to an inventor in respect of a patent in force, on a request made by the inventor in Form-8A along with fee specified in the First Schedule.

(2) The Controller may issue a duplicate certificate of inventorship to an inventor in respect of a patent in force on a request made by the inventor in Form-8A along with the fee specified in the First Schedule and such request shall contain a statement setting out the circumstances in which the original certificate of inventorship was lost, destroyed, damaged or cannot be produced.’.

10. In rule 80 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(3) The annual renewal fees payable in respect of two or more years may be paid in advance:

Provided that where the renewal fees is paid in advance through electronic mode for a period of at least 4 years, a ten per cent reduction in fee shall be applicable for such renewal.”.

11. In rule 110 of the said rules, in sub-rule (2): -

a) for the words ‘Patents Act and Rules’, the words ‘The Patents Act, 1970 (39 of 1970), The Patents Rules, 2003, The Designs Act, 2000 (16 of 2000) and The Designs Rules, 2001’ shall be substituted;

b) for the words ‘patent specifications’, the words ‘patent specifications, design specifications’ shall be substituted.

12. In rule 131 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely, -

“(2) The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every period of three financial year, starting from the financial year commencing immediately after the financial year in which the patent was granted, and shall be furnished within six months from the expiry of each such period.

Provided that the Controller may condone the delay or extend the time in filing of such statement for a period up to three months upon a request made in Form 4.”.

13. Rule 137 of the said rules, shall be numbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted namely, -

“(2) The provisions contained in sub-rule (1) shall be not be applicable for matters related to- (i) extension of time or condonation of delay under sub-rule (5) of rule 12; (ii) clause (i) of sub-rule (4) and sub-rule (6) of rule 20; (iii) rule 21; (iv) sub-rules (1), (5) and (6) of rule 24B; (v) sub-rules (10) and (11) of rule 24C; (vi) sub-rule (4) of Rule 55; (vii) sub-rule (1A) of rule 80; (viii) sub-rules (1) and (2) of rule 130; (ix) sub-rule(2) of rule 131.”.

14. For rule 138 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely, -

"138. Power to extend time specified or condone delay: - Notwithstanding anything contained in these rules, the time specified for doing any act or taking any proceeding thereunder may be extended or any delay may be condoned by the Controller for a period of up to six months, upon a request made in Form 4, where such request is made before the expiry of the said period of six months:

Provided that such request may be made any number of times within the specified period of six months.’.

15. In the said rules, for Table I of THE FIRST SCHEDULE, the following table shall be substituted, namely, -

TABLE I

“Number of Entry	On what payable	Number of the relevant Form	For e-filing		For physical filing	
			Natural person or startup or small entity or educational institution	Other(s), alone or with natural person or startup or small entity or educational institution	Natural person or startup or small entity or educational institution	Other(s), alone or with natural person or startup or small entity or educational institution
1	2	3	4	5	6	7
			Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
1.	On application for a patent under sections 7, 54* or 135 and rule 20(1) accompanied by provisional or complete specification—	1	1600 Multiple of 1600 in case of every multiple priority.	8000 Multiple of 8000 in case of every multiple priority.	1750 Multiple of 1750 in case of every multiple priority.	8800 Multiple of 8800 in case of every multiple priority.
	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9); (ii) for each claim in addition to 10; (iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9).		(i) 160 (ii) 320 (iii) 160 subject to a maximum of 24000	(i) 800 (ii) 1600 (iii) 800 subject to a maximum of 120000	(i) 180 (ii) 350 Not allowed	(i) 880 (ii) 1750 Not allowed
	*An application for a patent made under section 54 shall be eligible for a reduction of 50 per cent in fee as compared to other applications.					
2.	On filing complete specification after provisional up to 30 pages having up to 10 claims –	2	No fee	No fee	No fee	No fee

	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9); (ii) for each claim in addition to 10. (iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9). Note: A specification in respect of an application for a patent made under section 54 shall be eligible for a reduction of 50 per cent in fee as compared to other specifications.		(i) 160 (ii) 320 (iii) 160 subject to a maximum of 24000	(i) 800 (ii) 1600 (iii) 800 subject to a maximum of 120000	(i) 180 (ii) 350 Not allowed	(i) 880 (ii) 1800 Not allowed
3.	On filing a statement and undertaking under section 8.	3	No fee	No fee	No fee	No fee
4.	i) On request for extension of time under sections 53(2) and 142(4), rules 13(6), 80(1A) and 130 (per month).	4	480	2400	530	2600
	ii) On request for extension of time or condonation of delay (per month) under sub-rule (4) of rule 12 or sub-rule (2) or rule 131.	4	2000	10000	2200	11000
	iii) On request for extension of time under sub-rule (6) of rule 24B (per month).	4	1000	4000	1100	4400
	iv) On request for extension of time under sub-rule (11) of rule 24C (per month).	4	2000	10000	2200	11000
	v) On request for extension of time under rule 138 (per month).	4	10000	50000	11000	55000
5.	On filing a declaration as to inventorship under sub-rule (6) of rule 13.	5	No fee	No fee	No fee	No fee
6.	On application for postdating.	-	800	4000	880	4400
7.	On application for deletion of reference under section 19 (2).	-	800	4000	880	4400
8.	(i) On claim under section 20(1);	6	800	4000	880	4400
	(ii) On request for direction under section 20 (4) or 20 (5).	6	800	4000	880	4400

9.	(i) On notice of opposition to grant of patent under section 25(2);	7	8000	40000	Not allowed	Not allowed
	(ii) On filing representation opposing grant of patent under section 25(1).	7A	4000	20000	Not allowed	Not allowed
10.	On giving notice that hearing before Controller shall be attended under rule 62(2).	-	1500	7500	1700	8300
11.	On application under section 28(2).	8	No fee	No fee	No fee	No fee
	On application under sections 28(3) or 28(7).	8	800	4000	880	4400
12.	Certificate of inventorship under rule 70A.	8A	900	Not applicable	1000	Not applicable
13.	Request for publication under section 11A(2) and rule 24A.	9	2500	12500	2750	13750
14.	On application under section 44 for amendment of patent.	10	2400	12000	2650	13200
15.	On application for directions under section 51(1) or 51(2).	11	2400	12000	2650	13200
16.	On request for grant of a patent under sections 26(1) and 52(2).	12	2400	12000	2650	13200
17.	On request for converting a patent of addition to an independent patent under section 55 (1).	-	2400	12000	2650	13200
18.	For renewal of a patent under section 53—					
(i)	before the expiration of the 2nd year from the date of patent in respect of 3rd year;	-	800	4000	880	4400
(ii)	before the expiration of the 3rd year in respect of the 4th year;	-	800	4000	880	4400
(iii)	before the expiration of the 4th year in respect of the 5th year;	-	800	4000	880	4400
(iv)	before the expiration of the 5th year in respect of the 6th year;	-	800	4000	880	4400
(v)	before the expiration of the 6th year in respect of the 7th year;	-	2400	12000	2650	13200
(vi)	before the expiration of the 7th year in respect of the 8th year;	-	2400	12000	2650	13200
(vii)	before the expiration of the 8th year in respect of the 9th year;	-	2400	12000	2650	13200
(viii)	before the expiration of the 9th year in respect of the 10th year;	-	2400	12000	2650	13200
(ix)	before the expiration of the 10th year in respect of the 11th year;	-	4800	24000	5300	26400

(x)	before the expiration of the 11th year in respect of the 12th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xi)	before the expiration of the 12th year in respect of the 13th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xii)	before the expiration of the 13th year in respect of the 14th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xiii)	before the expiration of the 14th year in respect of the 15th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xiv)	before the expiration of the 15th year in respect of the 16th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xv)	before the expiration of the 16th year in respect of the 17th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xvi)	before the expiration of the 17th year in respect of the 18th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xvii)	before the expiration of the 18th year in respect of the 19th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xviii)	before the expiration of the 19th year in respect of the 20th year.	-	8000	40000	8800	44000
19.	On application for amendment of application for patent or complete specification or other related documents under section 57—	13				
(i)	before grant of patent;		800	4000	880	4400
(ii)	after grant of patent;		1600	8000	1750	8800
(iii)	where amendment is for changing name or address or nationality or address for service.		320	1600	350	1750
20.	On notice of opposition to an application under sections 57(4), 61(1) and 87(2) or to surrender a patent under section 63(3) or to a request under section 78(5).	14	2400	12000	2650	13200
21.	On application for restoration of a patent under section 60.	15	2400	12000	2650	13200
22.	Additional fee for restoration under section 61(3) and rule 86(1).	—	4800	24000	5300	26400
23.	On notice of offer to surrender a patent under section 63.	—	No fee	No fee	No fee	No fee
24.	On application for the entry in the register of patents of the name of a person entitled	16	1600 (In respect of each patent)	8,000 (In respect of each patent)	1750 (In respect of each patent)	8,800 (In respect of each patent)

	to a patent or as a share or as a mortgage or as licensee or as otherwise or for the entry in the register of patents of notification of a document under sections 69(1) or 69(2) and rules 90(1) or 90(2).					
25.	On application for alteration of an entry in the register of patents or register of patent agents under rules 94(1) or rule 118(1).	—	320	1600	350	1750
26.	On request for entry of an additional address for service in the Register of Patents under rule 94(3).	—	800	4000	880	4400
27.	On application for compulsory license under sections 84(1), 91(1), 92(1) and 92A.	17	2400	12000	2650	13200
28.	On request for examination of application for patent—	18				
	(i) under section 11B and rule 24(1);		4000	20000	4400	22000
	(ii) under rule 20(4)(ii).		5600	28000	6150	30800
29.	On request for expedited or delayed examination of application for patent under rule 24C.	18A	8000	60000	Not allowed	Not allowed
30.	Conversion of the request for examination filed under rule 24B to request for expedited or delayed examination under rule 24C.	18A	4000	40000	Not allowed	Not allowed
31.	On application for revocation of a patent under section 85(1).	19	2400	12000	2650	13200
32.	On application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4).	20	2400	12000	2650	13200
33.	On request for termination of compulsory licence under section 94.	21	2400	12000	2650	13200
34.	On application for registration as a patent agent under rule 109(1) or rule 112.	22	3200	Not applicable	3500	Not applicable
35.	On request for appearing in the qualifying examination under rule 109(3).	—	1600	Not applicable	1750	Not applicable
36.	For continuance of the name of a person in the register of patent agents—					
	for the 1st year to be paid along with registration;	—	800	Not applicable	880	Not applicable
	(ii) for every year excluding the 1st year	—	800	Not applicable	880	Not applicable

	to be paid on the 1st April in each year.					
37.	On application for duplicate certificate of patent agent under rule 111A.	—	1600	Not applicable	1750	Not applicable
38.	On application for restoration of the name of a person in the register of patent agents under rule 117(1).	23	1600 (Plus continuation fee under entry number 36)	Not applicable	1750 (Plus continuation fee under entry number 36)	Not applicable
39.	On a request for correction of clerical error under section 78(2).	—	800	4000	880	4400
40.	On application for review or setting aside the decision or order of the controller under section 77(1)(f) or 77(1)(g).	24	1600	8000	1750	8800
41.	On application for permission for applying patent outside India under section 39 and rule 71(1).	25	1600	8000	1750	8800
42.	On application for duplicate patent under section 154 and rule 132.	—	1600	8000	1750	8800
43.	(i) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(1).	—	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
	(ii) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(2).	--	2400 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	12000 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	3300 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	13200 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)
44.	For certifying office copies, printed each.	—	800	4000	880	4400
45.	On request for inspection of register under section 72, inspection under rule 27 or rule 74A.	—	320	1600	350	1750
46.	On request for information under section 153 and rule 134.	—	480	2400	530	2650
47.	On form of authorization of a patent agent.	26	No fee	No fee	No fee	No fee
48.	On petition not otherwise provided for.	—	1600	8000	1750	8800
49.	For supplying of photocopies of the documents, per page.	—	10	10	10	10
50.	Transmittal fee for international application.	—	3200	16000	3500	17600
51.	Transmittal fee for international application (for ePCT filing).	—	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable
52.	For preparation of certified copy of priority document and for transmission of the same to the International Bureau of World Intellectual	—	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each

	Property Organization.		extra page)	extra page)	page)	extra page)
53.	For preparation of certified copy of priority document and e-transmission through WIPO DAS.	—	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable
54.	On statement regarding working of a patented invention on a commercial scale in India under section 146(2) and rule 131(1).	27	No fee	No fee	No fee	No fee
55.	To be submitted for claiming the status of a small entity or startup.	28	No fee	No fee	No fee	No fee
56.	Application for withdrawing the application under section 11B(4), and rules 7(4A) and 26.	29	No fee	No fee	No fee	No fee
57.	Request for adjournment of hearing under rule 129A (for each adjournment).	-	1000	5000	1100	5500
58.	Miscellaneous form under rule 8(2), to be used when no other form is prescribed.	30	As applicable			
59.	Grace period.	31	500	2500	550	2750"

16. In the said rules, in THE SECOND SCHEDULE, in the LIST OF FORMS, -

(i) for the entry corresponding to "Form-4", the following entry shall be substituted, namely, -

"4.	Sections 53(2) and 142(4), rules 12(5), 13(6), 24B(6), 24C(11), 80(1A), 130 and 138.	Request for extension of time or condonation of delay.";
-----	--	--

(ii) after the entry corresponding to "Form-8", the following entry shall be substituted, namely, -

"8A.	Rule 70A.	Certificate of inventorship.";
------	-----------	--------------------------------

(iii) after the entry corresponding to "Form-30", the following entry shall be inserted, namely, -

"31.	Section 31 and rule 29A	Grace period.".
------	-------------------------	-----------------

17. In the said rules, in THE SECOND SCHEDULE: -

(i) for Form 1, the following Form shall be substituted, namely, -

"FORM 1 THE PATENTS ACT 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003 APPLICATION FOR GRANT OF PATENT (See section 7, 54 and 135 and sub-rule (1) of rule 20)		(FOR OFFICE USE ONLY)	
		Application No.	
		Filing date:	
		Amount of Fee paid:	
		CBR No:	
		Signature:	
1. APPLICANT'S REFERENCE / IDENTIFICATION NO. (AS ALLOTTED BY OFFICE)			
2. TYPE OF APPLICATION [Please tick (✓) at the appropriate category]			
Ordinary ()	Convention ()	PCT-NP ()	PPH ()

Divisional ()	Patent of Addition ()	Divisional () ()	Patent of Addition ()	Divisional ()	Patent of Addition ()	
3A. APPLICANT(S)						
Name in Full	Gender (optional, for individuals)	Nationality	Country of Residence	Age (optional, for natural persons))	Address of the Applicant	
	- Male - Female - Others - Prefer not to disclose			- _____ years - Prefer not to disclose	House No.	
					Street	
					City	
					State	
					Country	
					Pin code	
					Email (OTP verification mandatory -will be redacted)	
					Contact number (OTP verification mandatory -will be redacted)	
3B. CATEGORY OF APPLICANT [Please tick (✓) at the appropriate category]						
Natural Person ()		Other than Natural Person ()				Educational institution ()
		Small Entity ()	Startup ()	Others ()		
4. INVENTOR(S) [Please tick (✓) at the appropriate category]						
Are all the inventor(s) same as the applicant(s) named above?		Yes ()			No ()	
If "No", furnish the details of the inventor(s)						
Name in Full	Gender (optional, for natural persons)	Nationality	Age (optional, for natural persons)	Country of Residence	Address of the Inventor	
	- Male - Female - Others - Prefer not to disclose		- _____ years - Prefer not to disclose		House No.	
					Street	
					City	
					State	
					Country	
					Pin code	
5. TITLE OF THE INVENTION						
6. AUTHORISED REGISTERED PATENT AGENT(S)				IN/PA No.		
				Name		
				Mobile No. (OTP verification mandatory-will be redacted)		
7. ADDRESS FOR SERVICE OF APPLICANT IN INDIA				Name		
				Postal Address		

				Telephone No.	
				Mobile No. (OTP verification mandatory-will be redacted)	
				Fax No.	
				E-mail ID (OTP verification mandatory-will be redacted)	
8. IN CASE OF APPLICATION CLAIMING PRIORITY OF APPLICATION FILED IN CONVENTION COUNTRY, PARTICULARS OF CONVENTION APPLICATION					
Country	Application Number	Filing date	Name of the applicant	Title of the invention	IPC (as classified in the convention country)
9. IN CASE OF PCT NATIONAL PHASE APPLICATION, PARTICULARS OF INTERNATIONAL APPLICATION FILED UNDER PATENT CO-OPERATION TREATY (PCT)					
International application number				International filing date	
10. IN CASE OF DIVISIONAL APPLICATION FILED UNDER SECTION 16, PARTICULARS OF ORIGINAL (FIRST) APPLICATION					
Original (first) application No.				Date of filing of original (first) application	
11. IN CASE OF PATENT OF ADDITION FILED UNDER SECTION 54, PARTICULARS OF MAIN APPLICATION OR PATENT					
Main application/patent No.				Date of filing of main application	
12. DECLARATIONS					
(i) Declaration by the inventor(s) (In case the applicant is an assignee: the inventor(s) may sign herein below or the applicant may upload the assignment or enclose the assignment with this application for patent or send the assignment by post/electronic transmission duly authenticated within the prescribed period). I/We, the above named inventor(s) is/are the true & first inventor(s) for this Invention and declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative. (a) Date (b) Signature(s) (c) Name(s)					
(ii) Declaration by the applicant(s) in the convention country (In case the applicant in India is different than the applicant in the convention country: the applicant in the convention country may sign herein below or applicant in India may upload the assignment from the applicant in the convention country or enclose the said assignment with this application for patent or send the assignment by post/electronic transmission duly authenticated within the prescribed period) I/We, the applicant(s) in the convention country declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative. (a) Date (b) Signature(s) (c) Name(s) of the signatory					
(iii) Declaration by the applicant(s) I/We the applicant(s) hereby declare(s) that: - ☐ I am/ We are in possession of the above-mentioned invention. ☐ The provisional/complete specification relating to the invention is filed with this application. ☐ The invention as disclosed in the specification uses the biological material from India and the necessary permission from the competent authority shall be submitted by me/us before the grant of patent to					

me/us.

- ☐ There is no lawful ground of objection(s) to the grant of the Patent to me/us.
- ☐ I am/we are the true & first inventor(s).
- ☐ I am/we are the assignee or legal representative of true & first inventor(s).
- ☐ The application or each of the applications, particulars of which are given in Paragraph-8, was the first application in convention country/countries in respect of my/our invention(s).
- ☐ I/We claim the priority from the above mentioned application(s) filed in convention country/countries and state that no application for protection in respect of the invention had been made in a convention country before that date by me/us or by any person from which I/We derive the title.
- ☐ My/our application in India is based on international application under Patent Cooperation Treaty (PCT) as mentioned in Paragraph-9.
- ☐ The application is divided out of my /our application particulars of which is given in Paragraph-10 and pray that this application may be treated as deemed to have been filed on DD/MM/YYYY under section 16 of the Act.
- ☐ The said invention is an improvement in or modification of the invention particulars of which are given in Paragraph-11.

13. FOLLOWING ARE THE ATTACHMENTS WITH THE APPLICATION

(a) Form 2

Item	Details	Fee	Remarks
Complete/ provisional specification)#	No. of pages		
No. of Claim(s)	No. of claims and No. of pages		
Abstract	No. of pages		
No. of Drawing(s)	No. of drawings and No. of pages		

In case of a complete specification, if the applicant desires to adopt the drawings filed with his provisional specification as the drawings or part of the drawings for the complete specification under rule 13(4), the number of such pages filed with the provisional specification are required to be mentioned here.

(b) Complete specification (in conformation with the international application)/as amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies).

(c) Sequence listing in electronic form

(d) Drawings (in conformation with the international application)/as amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies).

(e) Priority document(s) or a request to retrieve the priority document(s) from DAS (Digital Access Service) if the applicant had already requested the office of first filing to make the priority document(s) available to DAS.

(f) Translation of priority document/Specification/International Search Report/International Preliminary Report on Patentability.

(g) Statement and Undertaking on Form 3

(h) Declaration of Inventorship on Form 5

(i) Power of Authority

(j).....

Total fee ₹.....in Cash/ Banker's Cheque /Bank Draft bearing No..... Date.....on Bank.

I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge, information and belief the fact and matters slated herein are correct and I/We request that a patent may be granted to me/us for the said invention.

Name:

The Patent Office, at.....

* For fee: See First Schedule.”;

(See sub-rule (2) and (3) of Rule 12)

1. Name of the applicant(s).			I/We..... hereby declare:		
2. Name, address and nationality of the joint applicant.			(i) that I/We who have made the application for patent number in India, dated, alone/jointly with, (ii) that I/We have not made any application for the same/substantially the same invention outside India Or (iii) that I/We have made for the same/ substantially same invention, application(s) for patent in the other countries, the particulars of which are given below:		
Name of the country	Date of application	Application No.	Status of the application	Date of publication	Date of disposal
3. Name and address of the assignee			(i) that the rights in the application(s) filed in India has/have been		

	assigned to (ii) that I/We undertake that upto the date of grant of the patent by the Controller, I/We would keep him informed in writing regarding the details of corresponding applications for patents filed outside India in accordance with the provisions contained in section 8 and rule 12. Dated this.....day of.....20....
4. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent.	Signature.
5. Name of the natural person who has signed.	(.....).
	To The Controller of Patents, The Patent Office, at.....
Note. - Strike out whichever is not applicable;”;	

(iii) for Form 4, the following Form shall be substituted, namely, -

FORM 4 THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003 REQUEST FOR EXTENSION OF TIME OR CONDONATION OF DELAY [See sections 53(2), and 142 (4); rules 12(5), 13(6), 24B(6), 24C(11), 80(1A), 130, 131(2) and 138]	
1. Name of the applicant	I/We..... hereby request for extension of time for months(s) under section/rule.....in connection with my/our/application/Patent No..... The reasons for making the request are as follows:- Dated this.....day of20....
2. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent	Signature (.....)
3. Name of the natural person who has signed	
	To The Controller of Patents, The Patent Office, at.....
Note. - For fee: See First Schedule.”;	

(iv) after Form 8, the following Form shall be substituted, namely, -

FORM 8A THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003 Certificate of Inventorship [See rule 70A]	
1. Name of the Inventor, and Patent Number.	I.....¹, Inventor in respect of Patent Number.....¹, hereby request for the grant of a 'Certificate of Inventorship' in respect of the Patent. OR I.....¹, Inventor in respect of Patent Number.....¹, hereby request for the grant of a duplicate certificate of inventorship in respect of the Patent. The statement setting out the circumstances in which the original certificate of inventorship was lost, destroyed, damaged or cannot be produced are as follows:
2. To be signed by the inventor and the date of filing of this request.	Signature² (BELOW INFORMATION IS MANDATORILY REQUIRED TO BE SUBMITTED) (Name of the Inventor who has signed) Aadhaar number of the Inventor (for indian inventors) House No. Apartment/Street City State Country Pin Code Mobile Phone: (OTP verification mandatory-will be redacted) Email: (OTP verification mandatory-will be redacted) Dated this.....day of20....²
	To The Controller of Patents, The Patent Office, at.....
Note.- This Certificate does not, in any manner whatsoever, confer or derogate from any rights under the patent.”;	

(v) for Form 27, the following Form shall be substituted, namely, -

“FORM 27

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

AND

THE PATENTS RULES, 2003

No Fee**STATEMENT REGARDING THE WORKING OF PATENTED INVENTION(S) ON A COMMERCIAL SCALE IN INDIA****[See section 146(2) and rule 131(1)]**

1. Insert name, address, nationality, patent number(s).	I/ We, the Patentee(s)/ Licensee, in respect of patent number(s), furnish this statement, (Explanation: One form may be filed in respect of multiple patents, provided all of them are related patents and are granted to the same patentee(s)).		
2. State the financial year to which the statement relates.	in respect of the financial year		
3. Worked / not worked. Please state whether each patent in respect of which this form is being filed is worked or not worked.	Patent Number(s)	Worked [Tick (✓) if applicable]	Not worked [Tick (✓) if applicable]
4. If not worked, please tick the appropriate reasons	☐ Patented Invention is under development/ commercial trial ☐ Patented Invention is under Review/approval with Regulatory authorities ☐ Exploring commercial licensing ☐ Any other, may specify:		
5. Whether the patent is available for licensing	☐ YES ☐ NO In case of YES, would you be interested in receiving communications from any person interested in seeking a license. If so, kindly provide contact details as below: Email address: Contact Number:		
	The facts and matters stated above are true to the best of my/ our knowledge, information and belief. Dated this day of 20.....		
6. To be signed by Patentee(s) / Licensee / Authorised Agent furnishing the statement.	Signature(s) To The Controller of Patents, The Patent Office, at		

Note: 1. Every patentee and every licensee (exclusive or otherwise) is required to file this Form; where a patent is granted to two or more persons, this form may be filed jointly by all or any of such persons.

2. Subject to conditions specified under the Patent Act, 1970 a patented invention shall not be considered as 'not worked' merely on the ground that the patented product has been imported in India."

(vi) after Form 30, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM 31

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

AND

THE PATENTS RULES, 2003

GRACE PERIOD

[See section 31 and rule 29A]

1. Name, address, nationality, and application number.	I/ We, the applicant, in respect of application number, filed on hereby claim the benefit of grace period provided under section 31.	
2. Applicable provision	☐ Section 31(a) ☐ Section 31(b) ☐ Section 31(c) ☐ Section 31(d)	
3. Documents to be submitted as evidence. Note: Evidence may also include an affidavit.	(i) Section 31(a)	With reference to: a) the earliest date of display or use BOX FOR DDMMYYYY; and b) that the display occurred with the consent of the true and first inventor or a person deriving title from him; and YES NO c) that the display occurred at an industrial or other exhibition to which the provisions of this section have been extended by the Central Government by notification in the Official Gazette; the following documentary evidence is submitted:
	(ii) Section 31(b)	With reference to: a) the earliest date of publication or use; b) the documentary evidence in respect of section 31(a) above; and c) the documentary evidence to the effect that the publication of any description of the invention occurred in consequence of the display or use of the invention as stated in section 31(b); the following documentary evidence is submitted:
	(iii) Section 31(c)	With reference to: a) the earliest date of use; b) the documentary evidence in respect of section 31(a) or section 31(b) as mentioned above; and

		c) the documentary evidence regarding use of the invention as stated in section 31(c); and d) the documentary evidence or affidavit that the use of the invention occurred without the consent of the true and first inventor or a person deriving title from him; the following documentary evidence is submitted:
	(iv) Section 31(d)	With reference to: a) the earliest date of description or publication; b) the description of the invention in a paper read by the true and first inventor before a learned society; c) the description of the invention published by the true and first inventor or with his consent in the transactions of a learned society; the following documentary evidence is submitted:
4. Undertaking	That my invention was in the public domain from DDMMYYYY and this application is made not later than 12 months from that date (earliest date as stated above in respect of section 31(a), 31(b), 31(c), or 31(d)).	
	The facts and matters stated above are true to the best of my/ our knowledge, information and belief. Dated this day of 20.....	
5. To be signed by Applicant / Authorised Agent. Note: Affidavit, if any, shall be signed by the applicant.	Signature(s) To The Controller of Patents, The Patent Office, at	
Note: Select the options that are applicable.”.		

18. In the said rules, for THE FOURTH SCHEDULE, the following Schedule shall be substituted, namely,-

“THE FOURTH SCHEDULE

[See proviso to rule 136(1)]

Number of Entry	Matter in respect of which cost to be awarded	Amount (in rupees)	
		Natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/ (ies) or educational institution(s)	Other(s), alone or with natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/ (ies) or educational institution(s)
1.	For notice of opposition under sections 25, 57, 60, 63, 78, 87(2) or 88(4).	2400	12000
2.	For application for compulsory licence under sections 84(1), 91(1)	1500	6000

	or 92(1).		
3.	For application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4) .	2400	12000
4.	For notice of intention to attend the hearing under rule 62(2).	1500	6000
5.	Stamp fee for power of attorney where a patent agent or other person has been appointed or stamp fee in respect of relevant affidavits.	The amount actually paid.	The amount actually paid.
6.	For written statement under rule 57 or reply statement under rule 58 or for each affidavit, if relevant.	4000	5000
7.	For each document of publication produced in the proceedings, if relevant.	1600	2000
8.	For each unnecessary or irrelevant affidavit or citation.	1600	2000
9.	For every day or part day of hearing before the Controller.	4000	5000
10.	Sub-rule (2) of rule 136	Aggregate of amounts actually paid in respect of entries 1, 2, 12, 27, 28, 29 of the First Schedule, as may be applicable	Twice the aggregate of amounts actually paid in respect of entries 1, 2, 12, 27, 28, 29 of the First Schedule, as may be applicable”.

19. In the said rules, in the FIFTH SCHEDULE, for the headings,

“Sl. No.	On what payable (Relevant provision of Patents Rules, 2003, if any)	Relevant Rule of regulations under the Treaty	For Natural Person	Other than natural person either alone or jointly with natural person”,
----------	---	---	--------------------	---

the following headings shall be substituted, namely: -

“S. No.	On what payable (Relevant provision of Patents Rules, 2003, if any)	Relevant Rule of regulations under the Treaty	Natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/ (ies) or educational institution(s)	Other(s), alone or with natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/ (ies) or educational institution(s)”.
---------	---	---	--	--

[F. No. P-24031/14/2023-IPR-III]

HIMANI PANDE Jt. Secy.

Note: The said rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), vide number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and last amended, vide notification number G.S.R. 646 (E) dated the 21st September, 2021.